

1500562-17.2020.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Maria Isabella Carvalho Esposito Braga

Comarca: Guaratinguetá

Foro: Foro de Guaratinguetá

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 18/02/2022

... casas. Após os fatos, foi presa por tráfico, mas solta. Estava com uma amiga que "foi forjada". Nada contra as testemunhas. Não sabe onde o réu morava, mas a família dele era de Taubaté. Não trabalha e estudou até o nono ano.

Assim, encerrada a instrução, de acordo com a situação fática, lastreada pelas provas colhidas, a pretensão comporta parcial acolhimento.

Com relação ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaratinguetá

Foro de Guaratinguetá

3ª Vara

Avenida Ariberto Pereira da Cunha, 280, Guaratinguetá-SP - cep 12516-410

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500562-17.2020.8.26.0621 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500562-17.2020.8.26.0621

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2180742/2020 - 03º D.P.

GUARATINGUETA, 12602199 - 03º D.P. GUARATINGUETA, 375/20/209 - 03º D.P.

GUARATINGUETA, 2180742 - 03º D.P. GUARATINGUETA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANA FLAVIA SILVA BENEDITO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Isabella Carvalho Esposito Braga

Vistos.

ANA FLAVIA SILVA BENEDITO e GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS ROSA estão sendo processados como incurso nas penas dos arts. 16, §1º, IV da Lei nº 10.826/03 e 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 70, caput, segunda parte, c.c. artigo 29, caput, ambos do Código Penal, pois, no dia 23/07/2020, por volta das 17 horas, na Rua Eufrásio Fernandes, nº 2.224, Bairro Jardim Esperança, nesta Cidade, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios e identidade de propósitos com os adolescentes Gabriel César dos Santos Ferreira, Samuel Felipe Bento da Silva e Cauã Gabriel Senne Felisberto, possuíam e mantinham em depósito 1 pistolão sem numeração aparente, calibre 28, com 2 cartuchos íntegros, 1 revólver, calibre 38, marca Taurus, com numeração suprimida, 17 munições, calibre 38, e 1 espingarda, calibre

44, com 3 cartuchos íntegros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ao fazê-lo, teriam corrompidos os menores de 18 anos, com eles praticando a infração penal.

Além disso, ANA FLÁVIA SILVA BENEDITO está sendo processada como incurso na pena do artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, pois, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritos, possuía e mantinha em depósito, para consumo pessoal, 1 porção de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado, policiais civis receberam informações de que o adolescente Cauã Gabriele Senne Felisberto, investigado por ato infracional equiparado a homicídio, estaria se ocultando no endereço indicado, razão pela qual para lá se dirigiram. Deparam-se com o menor ingressando na residência e, ao adentrarem ao imóvel, encontraram os acusados reunidos com o adolescente e outros dois menores, Samuel Felipe Bento da Silva e Gabriel César dos Santos Ferreira.

Em diligências, apreenderam uma espingarda, sem numeração, desmontada e com munição, bem como um revólver, calibre 38, com numeração suprimida, e 17 munições. Encontraram ainda outra espingarda, calibre 44, desmuniçada e 03 munições do mesmo calibre, além de 17 gramas de maconha. Com os adolescentes Gabriel e Samuel, encontraram R\$ 50,00 e R\$ 92,00, respectivamente.

Apesar de Gabriel e Samuel terem assumido a propriedade das armas, o contexto demonstra que os denunciados tinham conhecimento dos depósitos. A acusada Ana Flavia assumiu a propriedade da droga e declarou ciência das armas.

Auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 13/18), auto de apreensão (fls. 23/25) e laudo pericial (fls. 143/152), exame químico-toxicológico (fls. 167/169) e confronto balístico (fls. 215/221).

A prisão em flagrante de GUSTAVO foi convertida em preventiva e foi concedida liberdade provisória à ANA FLAVIA (fls. 64/66). A Defesa de Gustavo postulou sua liberdade provisória (fls. 153/157). Manifestação do Ministério Público (fls. 160/161). O pedido foi indeferido (fls. 163/164). A prisão preventiva foi mantida a fls. 294/295 e 371/372.

O acusado GUSTAVO apresentou resposta à acusação (fls. 209/212).

Foi decretada a prisão preventiva de ANA FLAVIA, diante do descumprimento das medidas cautelares (fls. 236/237). Sua Defesa requereu a revogação da prisão (fls. 240/243). Manifestação do Ministério Público (fls. 248). Concedida a liberdade provisória (fls. 250/251).

ANA FLAVIA apresentou resposta à acusação (fls. 252/255).

Em audiências (fls. 304/305, 391/392, 441/443 e 475/476), foram ouvidas três testemunhas e interrogados os réus. Foi decretada a prisão preventiva de ANA FLAVIA (fls. 391/392) e posteriormente revogada (fls. 441/443).

Determinada a destruição dos entorpecentes e manutenção das armas até a prolação de sentença (fls. 423/424).

O Ministério Público, em memoriais, postulou a parcial procedência da pretensão, com a absolvição dos réus em relação aos crimes previstos nos arts. 16, §1º, IV da Lei nº 10.826/03 e 244-B da Lei nº 8.069/90 e condenação de ANA FLAVIA como incurso no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06 (fls. 479/485).

A Defesa de GUSTAVO requereu sua absolvição pela falta de provas (fls. 490/494),

assim como a Defesa de ANA FLAVIA (fls. 497/500).

É o relatório. Fundamento e decido.

Encerrada a instrução criminal, a ação penal é parcialmente procedente.

Em que pese a materialidade do crime previsto no art. 16, §1º, IV da Lei nº 10.826/03 ter sido demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 13/18), auto de apreensão (fls. 23/25), laudo pericial (fls. 143/152) e confronto balístico (fls. 215/221), certo é que há dúvida quanto à autoria em relação aos réus.

De outro modo, evidenciada a materialidade do delito previsto no art. 28, caput da Lei nº 11.343/06 (fls. 167/169), bem como a autoria, que recai sob a acusada Ana Flavia, conforme se verá.

O policial civil Alexandre Ferrari disse que estavam em apoio para apreensão do menor Cauã, fizeram campana. Viram o menor entrando e saindo da casa. Entraram e viram os dois maiores e os menores. Achadas três armas e a droga. Todos conduzidos à DP. Só deram apoio, não sabe quem morava na casa. Os réus negaram as armas e eram um casal. A ré assumiu a droga para uso. Não disseram o motivo de os menores estarem na casa. A investigação foi feita pelo 3º Distrito, a DIG apenas apoiou o cumprimento do mandado.

A testemunha Gabriel Ferreira narrou que as armas eram do depoente. Correu para dentro da casa dos maiores, sem saber quem morava. As armas eram dos três menores. A polícia chegou e os três correram para a casa dos maiores de idade. As armas eram: uma 44, uma 28 e um 38. O depoente estava portando duas armas. Tinham desavenças com outros, por isso portavas as armas. Não conhece. Ao ser perguntado sobre os locais diversos, disse que tentaram esconder. Perguntado sobre o depoimento de fls. 8 de Ana Flávia, disse que não sabia. Entraram pelo portão.

Cauã Gabriel disse que não conhece os acusados. Conhece os dois menores. Não estavam na casa indicada. Estava com os dois menores no dia, na casa de sua tia, com as armas. Avistaram a viatura descaracterizada e entraram na primeira casa com portão aberto. Não viram ninguém e se esconderam no imóvel. Depois que os policiais os abordaram, encontraram o casal, que estava dormindo. As armas pertencem ao depoente e aos outros menores. Estavam com as armas na rua pois possuíam desavenças com pessoas de outro bairro. Estavam com as armas na mão, mas esconderam a espingarda dentro de um saco plástico e as outras duas armas, pistola e a calibre 44 na mochila. A mochila era do depoente. Quando entraram no imóvel, desmontaram uma das armas para escondê-la na mochila. O saco plástico foi encontrado no quintal. Não estavam reunidos com o casal.

O réu Gustavo disse que mora em Taubaté e conheceu a ré por um aplicativo, indo pela primeira vez a Guaratinguetá na data dos fatos. Foi convidado pela ré a ir até Guará e foi para a casa dela, ficando a manhã toda. No final da tarde, foram descansar, pois iria retornar para Taubaté. Os policiais chegaram e estavam no quarto. Sabe que Flávia é usuária. Não viu os menores e não os conhece. Os menores estavam na sala quando os policiais chegaram. A porta estava aberta e eles entraram. Na DP não quis falar, pois não conhece os menores. Tem passagens, mas trabalhava em um carrinho de lanches em Taubaté. Estava dormindo e por isso não ouviu a entrada dos menores. Os três menores foram apreendidos na sala da casa, sendo o quarto o último cômodo da casa. Negou ser usuário de drogas. Acredita estar sendo acusado por ter antecedentes. Na data dos fatos foi a primeira vez que tinha se encontrado com a outra réu.

A ré Ana Flávia relatou que estava dormindo quando os policiais chegaram. Não conhecia os menores. O portão estava aberto. A casa era alugada pelo depoente há

três meses. Não mora mais na casa. Tinha o hábito de deixar o portão aberto, era de lata, não tinha fechadura. Não ouviu a entrada dos menores e eles foram apreendidos dentro da casa. Havia uma mochila com os menores. Eles disseram que entraram por terem visto outros correndo. A porção de maconha era da interroganda, para uso próprio. Tinha um relacionamento com Gustavo, ele ia de vez em quando em sua casa. Na data dos fatos ele já tinha ido lá. Conheceram-se pelo facebook. Relacionavam-se há cinco meses quando da prisão. Não teve mais contato com ele. Gustavo não é usuário de drogas. Não sabe o motivo de eles terem entrado em sua casa. O local tem várias casas. Após os fatos, foi presa por tráfico, mas solta. Estava com uma amiga que "foi forjada". Nada contra as testemunhas. Não sabe onde o réu morava, mas a família dele era de Taubaté. Não trabalha e estudou até o nono ano.

Assim, encerrada a instrução, de acordo com a situação fática, lastreada pelas provas colhidas, a pretensão comporta parcial acolhimento.

Com relação ao delito previsto no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, tem-se que foram apreendidas com a acusada 17 gramas de maconha, após revista em sua residência. Sobre tal entorpecente, a ré confirmou que seria para seu consumo, inexistindo dúvida sobre a prática do delito indicado.

De outra sorte, é de rigor a improcedência quanto ao delito previsto no art. 16, §1º, IV da Lei nº 10.826/03, uma vez que a prova produzida nos autos não conduz a um juízo de certeza acerca da posse das armas localizadas no endereço da ré.

Com efeito, as testemunhas ouvidas, os menores Cauã e Gabriel, relataram, em uníssono, que eram os donos do armamento e não conheciam os réus, somente adentrando em sua residência para fugir, após avistar viatura da polícia. No mesmo sentido foi o depoimento dos réus.

Evidente que, de fato, incomum a versão de que teriam ingressado na casa da ré, a esmo, em fuga. Todavia, considerando-se que tal relato não foi infirmado por outros elementos, nada mais foi encontrado na residência, pois as armas estavam em mochila e saco plástico dos adolescentes, bem como, por fim, ausentes maiores indícios de que haveria relação pregressa entre os réus e os menores, a absolvição é medida que se impõe.

Por consequência, o delito previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, não restou demonstrado. Isso porque tal crime consiste em corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos para a prática de infração penal ou induzi-lo a tanto, o que, na hipótese, não ocorreu.

Portanto, não configurado o delito de posse de arma, não há que se falar em corrupção de menores, razão pela qual, havendo fundada dúvida acerca da autoria do primeiro crime, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Quanto à pena a ser aplicada à ré, pelo delito do artigo 28 da Lei 11.343/2006, tem-se por adequada prestação de serviços à comunidade, por dois meses, por oito horas semanais.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para absolver os réus GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS ROSA e ANA FLAVIA SILVA BENEDITO, das imputações previstas nos arts. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03 e 244-B da Lei nº 8.069/90, com fundamento no art. 386, V do CPP, e condenar ANA FLAVIA SILVA BENEDITO como incurso no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Diante da absolvição do réu, revogo a prisão preventiva. Expeça-se alvará de soltura clausulado, com urgência.

Determino a destruição das armas apreendidas, nos termos do art. 509, §3º das

NSCGJ. Restituam-se os aparelhos telefônicos e o dinheiro apreendido.

Em favor do(s) advogado(s) nomeado(s) ao(s) réu(s), fixo honorários no valor máximo da tabela, expedindo-se a competente certidão em momento oportuno, independente de requerimento.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados e expeça-se o necessário.

Arquivem-se os autos. P.I.C.

Guaratinguetá, 16 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA